

**Umowa najmu
pod warunkiem zawieszającym**

Zawarta w dniu **01.10.2025** roku w Ustce pomiędzy

Mateuszem Cieślakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Apartamenty Bałtyckie Mateusz Cieślak”, w Ustce (76-270) przy ul. Na Wydmie 7/32, NIP: 8392963268
Zwanym/zwanymi dalej: „Wynajmującym”

a

RAMBUD Tadeusz Ramutkowski 84-230 Rumia, ul Majkowskiego 12A

NIP: 5861044214, Regon: 190904665

Zwanym dalej: „Najemcą”,

Wynajmujący i Najemca są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot najmu

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem: ul. **Na Wydmie 7/3, 76-270 Ustka**, zwanego dalej: „**Przedmiotem najmu**”.
2. Wynajmujący oddaje do używania Najemcy Przedmiot najmu wraz z wyposażeniem, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych opłat wskazanych w § 4 niniejszej umowy.
3. Przekazanie Przedmiotu najmu odbędzie się na podstawie pisemnego protokołu. W przypadku gdy po stronie Najemcy występuje więcej niż jedna osoba, przekazanie Przedmiotu najmu może nastąpić do rąk każdej z nich.
4. Najemca będzie wykorzystywał Przedmiot najmu wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zmiana celu najmu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, pod rygorem nieważności. W lokalu będącym Przedmiotem najmu zamieszkiwać mogą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Najemcy.
5. Wynajmujący oświadcza, że Przedmiot najmu jest wolny od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich, które w jakikolwiek sposób mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy wynikających z niniejszej umowy.
6. Najemca oświadcza, że stan techniczny i sanitarny Przedmiotu najmu wraz z wyposażeniem jest mu znany i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
7. Najemca oświadcza, że stan i wyposażenie Przedmiotu najmu są zgodne z jego oczekiwaniami i że nie wymaga on prac dostosowujących Przedmiot najmu do jego potrzeb.
8. Strony zgodnie postanawiają, iż wyłączają uprawnienia Najemcy z tytułu rękojmi opisane w art. 664 k.c. Wyłączenie to nie dotyczy wad Przedmiotu najmu opisanych w art. 682 k.c.
9. W dniu wydania Przedmiotu najmu, Wynajmujący przekaze Najemcy 1 komplet kluczy.
10. Najemca oświadcza, iż wyraża zgodę, by Wynajmujący dysponował zapasowym kompletem kluczy, umożliwiającym mu dostanie się do Przedmiotu najmu.

§ 2

Okres obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia **01.10.2025** do dnia **20.04.2026**.
2. Dalsze korzystanie przez Najemcę z Przedmiotu najmu po upływie okresu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będzie uważane za przedłużenie niniejszej umowy najmu (wyłączenie stosowania art. 674 Kodeksu cywilnego).

§ 3 Czynsz najmu

1. Strony zgodnie ustalają wysokość miesięcznego czynszu najmu za używanie Przedmiotu najmu, w okresie od **01.10.2025 do 30.11.2025** na kwotę **3000,00 + 8% VAT** zł czyli **3240,00 zł brutto**, (słownie : trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych) od **01.12.2025 do 20.04.2026** na kwotę **4500,00 + 8% VAT** czyli **4860,00 zł brutto**, płatnego na podstawie faktury Vat wystawionej przez Wynajmującego.
2. Za okres **01.04.2026 do 20.04.2026** opłata za wynajem wynosić będzie proporcjonalnie do okresu wynajmu **3240,00 zł brutto** (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych).
3. Opłata wynajmu płatna jest z góry **do 10 dnia** każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego nr: **56 1240 5790 1111 0010 3263 6843** lub gotówką w biurze Recepcji ul. Marynarki Polskiej 40 w Ustce.

Zmiana numeru rachunku bankowego Wynajmującego wymaga poinformowania Najemcy na piśmie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 4 Inne opłaty

1. Następujące opłaty obciążające Wynajmującego zostały ujęte w kwocie Czynszu:
 - opłaty z tytułu zarządzania nieruchomością,
 - wydatki na nieruchomość wspólną,
 - wywóz i usuwanie śmieci i nieczystości,,
 - centralne ogrzewanie,
 - odprowadzanie ścieków,
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że do realizacji świadczenia z tytułu ubezpieczenia Przedmiotu najmu uprawniony jest jedynie Wynajmujący. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom należącym do Najemcy, w szczególności powstałym w wyniku pożaru, zalania, włamania i innych zdarzeń losowych.
3. Wynajmujący ma prawo zaliczać otrzymywane przez Wynajmującego od Najemcy kwoty pieniężne w pierwszej kolejności na poczet:
 - a. odsetek za opóźnienia w płatności, o których mowa w § 5 niniejszej umowy,

§ 5 Odsetki

1. Za datę dokonania płatności kwot pieniężnych należnych Wynajmującemu uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
2. W przypadku opóźnienia w płatności Czynszu i/lub innych opłat, Najemca jest obowiązany do zapłaty odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie dodatkowe koszty oraz konsekwencje wynikłe z opóźnienia w dokonywaniu przez Najemcę zapłaty Wynajmującemu Czynszu i/lub innych opłat obciążają Najemcę na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 7 Prawa i obowiązki stron

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać Przedmiot najmu oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym

- odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsyków, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja Przedmiotu najmu zgodnie z zasadami opisanymi w art. 6b ustawy o ochronie praw lokatorów.
 3. Remonty Przedmiotu najmu o zakresie opisanym w art. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów obciążają Wynajmującego.
 4. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
 5. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego użytkować Przedmiotu najmu odmiennie niż wynika to z treści niniejszej umowy, czynić w Przedmiocie najmu zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem Przedmiotu najmu ani podnajmować lub oddawać do bezpłatnego używania Przedmiot najmu osobom trzecim, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5. Najemca nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających ze stosunku najmu bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
 6. Najemca nie może, bez uprzedniego ustalenia na piśmie z Wynajmującym, dokonywać żadnych ulepszeń i adaptacji Przedmiotu najmu. Przepis ten nie uchybia obowiązkowi naprawy i konserwacji Przedmiotu najmu oraz wyposażenia w obciążającym Najemcę zakresie.
 7. W Przedmiocie najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych substancji wytwarzających dym. W Przedmiocie najmu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
 8. Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu Przedmiot najmu do wglądu, przy czym Wynajmujący może dokonać wglądu jedynie w obecności Najemcy, po uprzednim ustaleniu z nim terminu udostępnienia Przedmiotu najmu.
 9. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego wymienić zamka bądź zamków do drzwi wejściowych Przedmiotu najmu. W przypadku, gdyby zaszła uzasadniona potrzeba wymiany zamka lub zamków do drzwi wejściowych Przedmiotu najmu, Najemca powiadomi Wynajmującego o dacie i godzinie, w której ma nastąpić wymiana, a Wynajmujący zobowiązuje się wyrazić niezwłocznie zgodę na wymianę zamka i może być obecny przy tej czynności. Po wymianie Najemca zobowiązuje się dostarczyć co najmniej jeden klucz Wynajmującemu w ciągu 3 dni od dnia wymiany. W przypadku gdy Wynajmujący jest obecny przy wymianie zamków, Najemca przekaze mu klucz (klucze) w dniu wymiany zamków. Koszt wymiany zamków obciąża Najemcę.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do zajmowanego przez Najemcę Przedmiotu najmu pod nieobecność Najemcy lub gdy Najemca odmawia udostępnienia Przedmiotu najmu, w obecności funkcjonariuszy – policji, straży miejskiej lub straży pożarnej, w przypadku zdarzeń losowych (w tym awarii) mogących w istotny sposób zakłócić normalne funkcjonowanie nieruchomości, w której znajduje się Przedmiot najmu, bezpośrednio zagrażających powstaniem szkody lub stworzeniem zagrożenia dla mieszkańców Przedmiotu najmu i jego sąsiedztwa. W takiej sytuacji, lokal zostanie zabezpieczony przez Wynajmującego, a z interwencji zostanie sporządzony protokół.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, o których mowa w § 1 ust. 5, w szczególności w zakresie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, jak również w zakresie obowiązku opróżnienia i wydania lokalu określonego w § 8.

§ 8

Rozwiązanie umowy i zwrot Przedmiotu najmu

1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy Najemca:

- a) pomimo pisemnego upomnienia używa Przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub używa Przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki wynikające z umowy i z prawa, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub
- b) gdy Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Przedmiot najmu lub jego część bez wymaganej uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
2. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę na piśmie w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu lub opłat eksploatacyjnych za dwa pełne okresy rozliczeniowe.
3. W przypadku gdy niniejsza umowa zostanie wypowiedziana lub rozwiązana z przyczyn zależnych od Najemcy, wskazanych w ust. 1 lit. a i b lub ust. 2 powyżej, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną stanowiącą równowartość czynszu, jaki Najemca byłby zobowiązany uiszczać do końca okresu obowiązywania niniejszej umowy, gdyby niniejsza umowa nie została wypowiedziana. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Najemcę pisemnego wezwania do jej zapłaty.
4. W ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej umowy Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu prezentację Przedmiotu najmu kolejnym potencjalnym najemcom, po uprzednim każdorazowym ustaleniu terminu prezentacji z Najemcą.
5. Najemca zobowiązuje się opuścić Przedmiot najmu wraz z osobami w nim zamieszkującymi oraz opróżnić Przedmiot najmu ze wszystkich rzeczy do nich należących oraz zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu wraz z jego kompletnym wyposażeniem, w należyтым stanie technicznym i sanitarnym, najpóźniej w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.
6. Przedmiot najmu powinien być zwrócony Wynajmującemu w stanie pozwalającym na zamieszkanie w nim kolejnemu najemcy, w tym na korzystanie ze wszystkich zainstalowanych w nim urządzeń. Najemca powinien wykonać wszelkie związane z tym prace na własny koszt, w tym:
 - a) przywrócić wszelkie wyposażenie, meble i urządzenia, w które jest wyposażony Przedmiot najmu do stanu z dnia wydania lokalu,
 - b) dokonać obciążających Najemcę na podstawie art. 6a ust. 3 pkt. 3 i 6b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tj. z 8.09.2016 Dz.U. z 2016 poz. 1610) napraw
 - c) zwrócić Wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego Przedmiotu najmu, o których mowa w 6a ust. 3 pkt. 3 i 6b ww. Ustawy.
7. Ze zwrotu Przedmiotu najmu zostanie sporządzony pisemny protokół. Jeżeli po opuszczeniu Przedmiotu najmu przez Najemcę w Przedmiocie najmu pozostaną rzeczy wniesione przez Najemcę, Najemca oświadcza, iż porzuca te rzeczy celem wyzbycia się, a konsekwencji czego, Wynajmujący nabędzie ich własność i będzie mógł zrobić z nich dowolny użytek, w tym usunąć je z Przedmiotu najmu i zutylizować.

§ 9

Bezumowne korzystanie po upływie okresu obowiązywania umowy

1. Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiot Najmu znajduje się w miejscowości turystycznej położonej nad Morzem Bałtyckim i po upływie okresu obowiązywania umowy będzie przeznaczony na cele najmu krótkoterminowego dla turystów. Lokal zostanie wystawiony m.in. na portalu Booking.com, po stawkach dobowych określonych w załączniku do niniejszej umowy.
2. W przypadku zajmowania Przedmiotu najmu przez Najemcę lub osoby, o których mowa w § 1 ust. 5, bez tytułu prawnego po upływie okresu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub po rozwiązaniu umowy przez Wynajmującego, Wynajmującemu przysługiwać będzie od Najemcy odszkodowanie w postaci kary umownej za każdy dzień zajmowania Przedmiotu najmu, w wysokości określonej według stawek dobowych zgodnie z załącznikiem do umowy. Jeżeli

odszkodowanie to nie pokrywa poniesionych przez Wynajmującego strat, Wynajmujący może żądać odszkodowania uzupełniającego.

3. Niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§10

Dane kontaktowe

1. Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony ustalają następujące adresy mailowe do doręczeń:

- a. Najemca: **RAMBUD Tadeusz Ramutkowski**,
e-mail: biuro@rambud.info
b. Wynajmujący: Apartamenty Usteckie Mateusz Cieślak
e-mail: malgorzata.latasiewicz@baltyckie.pl tel: 690233547

§ 11

Inne

1. W przypadku gdy po stronie Najemcy występuje więcej niż jedna osoba, za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy odpowiadają one wobec Wynajmującego solidarnie, są one również wierzycielami solidarnymi.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień ani ważności całej umowy, a w miejsce postanowień nieważnych strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej zbliżone.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać przede wszystkim polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, rozstrzyga je właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

APARTAMENTY BAŁTYCKIE

Mateusz Cieślak
ul. Na Wydmie 7/32, 76-270 Ustka
NIP: 839-296-32-68, REGON: 221011805

Mateusz Cieślak
Wynajmujący

Najemca

Załączniki:

1. Wg cennika: dobowy najem lokalu po zakończeniu umowy wynosi 650 zł
(słownie : sześćset pięćdziesiąt złotych).

*Prośba o zmianę na mniejsze wynagrodzenie
od. 10.11.2025*

Tadeusz Ramutkowski
RAMBUD Tadeusz Ramutkowski
84-230 Rumia, ul. Majkowskiego 12A
NIP: 5861044214, REGON: 190904665
+48 501 464 130, biuro@rambud.info